

RECURSO CÍVEL Nº 5007521-90.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: SONIA MARIA REIS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS PARTE AUTORA SER INDUZIDA A CLICAR EM LINK ENVIADO POR MENSAGEM VIA WHATSAPP, PERMITINDO O ACESSO A SUAS CREDENCIAIS DE ACESSO À CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença de improcedência do pedido na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça de que é beneficiária (CPC, art. 98, §3º). Referendada a decisão, intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5007521-90.2024.4.02.5103

510015469437 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5007521-90.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: SONIA MARIA REIS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação que versa sobre transações bancárias não reconhecidas pelo titular da conta. Pede-se a devolução dos valores transferidos em favor de terceiro, bem como a indenização dos danos morais sofridos em decorrência da alegada fraude.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"I. FUNDAMENTAÇÃO

SONIA MARIA REIS ação em face da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF** em que pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Para tanto, a parte autora narra o seguinte:

- No dia 21/06/2024 (sexta-feira) às 14:54h a Autora recebeu uma ligação de vídeo, por meio do aplicativo WhatsApp (telefone de origem 55 999543521), de uma pessoa que se identificou como funcionário da Caixa Econômica Federal, ora Ré, sendo informada de que teriam sido efetuadas 03 compras de alto valor em seu cartão, estando entre os estabelecimentos onde as compras foram realizadas, a loja Casas Bahia;

-Como a Autora informou não reconhecer as transações, o falso funcionário da Ré informou que seria necessário fazer um “procedimento para proteger o cartão e a conta” e assim começou a ditar um passo a passo que a Autora não se lembra exatamente qual foi, mas que afirma ter seguido como nos exatos termos que foi orientada. Como o falso funcionário possuía todas as informações da Autora, como agência, número da conta, nº das inscrições do RG e do CPF, endereço, e valor depositado em conta a Autora foi levada a acreditar que, de fato, falava com um preposto da Caixa Econômica, já que, como dito, ele possuía informações sensíveis que só teria acesso se, de fato, fosse empregado da Ré;

- Assim, seguiu as orientações para a realização do “procedimento”, estando entre elas, a manutenção da câmera de seu telefone ligada para que o rosto pudesse parecer. Não obstante, o falso funcionário não chegou a ligar a sua câmera em momento algum. Por fim, foi enviado um link, e a Autora foi orientada a clicar nele e ao clicar a palavra “cancelamento” apareceu. Sem saber, porém, a Autora efetuou, neste momento, a 1ª transferência via pix, de uma série de 03, ao estelionatário;

- Ato contínuo, Autora foi orientada a transferir os valores que possuía em outras contas bancárias, para a conta que possui junto à Ré (Agência 01245, Conta Poupança 000770033504 - 5), já que esta conta estaria protegida e as contas dos outros bancos tinha potencial de ter falhas de segurança que poderiam levar a experimentação de um prejuízo. Assim, mais uma vez, acreditando seguir orientações de um preposto da Caixa para proteger seus ativos, a Autora realizou, por meio da modalidade de transferência pix R\$ 9.000,00 (nove mil reais) do banco Itaú (utilizando-se aqui de todo o seu cheque especial), para a conta que titulariza junto à Caixa Econômica Federal;

- Novamente a Autora foi orientada a clicar em um link que lhe fora enviado, de modo que mais uma vez a palavra “cancelamento” apareceu na tela do seu telefone, ocorre que, mais tarde, a Autora tomou ciência de que foi neste momento que realizou a 2ª transferência via pix ao estelionatário;

- Por fim, como a Autora só possuía R\$ 1,00 de saldo no banco Bradesco, foi induzida a fazer um empréstimo pessoal por meio do aplicativo e utilizou todo seu cheque especial para realizar mais um pix de R\$ 3.110,00;

- Neste ponto é preciso esclarecer que a Autora informa não se lembrar exatamente o que ocorreu para efetuar o empréstimo e a utilização do cheque especial, mas reconhece que foi feito por vontade própria para que houvesse valores a repassar à Caixa Econômica. Foi, então, enviado um último link e, de igual forma, na tela de seu telefone apareceu a palavra “cancelamento”, e mais uma transferência via pix foi realizada em favor do estelionatário (extrato em doc. 07). Importa reiterar, mais uma vez, para que não haja qualquer dúvida quanto a isso, que em nenhuma das vezes em que houve envio de link e o aparecimento da palavra “cancelamento” a Autora pode supor que havia realizado transferência de valores de sua conta junto à Instituição Ré;

- após o aparecimento da palavra “cancelamento” pela terceira vez na tela do telefone da Autora, o pseudo funcionário desligou a ligação e a sra. Sônia chamou por sua filha e seu genro. Neste ínterim a Autora, conseguiu ver que não havia qualquer valor em sua conta junto à Ré e pode concluir junto a sua filha e genro que tinha caído em uma fraude que lhe custou todas as suas economias e ainda lhe gerou uma dívida, já que houve o uso do cheque especial e a contratação de empréstimo pessoal junto ao Bradesco. Pouco mais de 10 min após o narrado, o estelionatário ligou mais uma vez, de igual modo, por meio de chamada de vídeo, com a câmera dele desligada e a da Autora aberta com seu rosto bem enquadrado;

- Como a Autora estava nervosa, seu genro pegou o telefone e percebeu que a pessoa do outro lado estava com a câmera desligada, assim, ordenou que ligasse para aparecer e já afirmou que a sogra teria caído em um golpe. Neste momento o genro da Autora começou a ouvir risadas e o estelionatário, fazendo referência à sua calvície disse: “Ah, trouxa, otário, vocês “tão” tudo careca de saber que é golpe”. Dado que Autora se sentiu mal e já se aproximavam das 17:00h, sua filha achou melhor não procurar a autoridade policial e tentar acalmar sua mãe;

-No dia seguinte a Autora não acordou se sentindo bem, deste modo, sua filha optou por procurar a Polícia no domingo, dia 23/06/2024, oportunidade em que o boletim de ocorrência de nº 135-00564/2024 foi aberto (doc. 12 e 12.1). Na segunda-feira, dia 24/06/2024 a Autora foi à Agência da Caixa na sua cidade e realizou a contestação das transferências (doc. 13), ocorre que, no dia 05/07/2024, foi informada por e-mail, que não havia sinais de fraude eletrônica e, por isso, a contestação não seria acolhida (doc. 14). A Ré, porém, não se manifestou sobre o perfil da Autora, pois, não era do seu cotidiano movimentar valores altos. Do mesmo modo, pode-se ver que a Ré ignora que a Autora possuía um limite de transferência diária por via pix de R\$ 10.000,00

(dez mil reais) e no dia 21/06/2024 a soma das três transferências chegou à ordem de R\$ 21.999,00 (vinte e um mil novecentos e noventa e nove reais). A Ré também não se manifestou sobre a regulamentação expressa do Banco Central que determina que alterações de limites de transações possuem entre 24 e 48h para serem analisadas¹, de modo que, ainda que o estelionatário tivesse alterado seu limite no momento do golpe, deveria haver um lapso de tempo para que o pedido fosse aceito.

Na contestação do evento 18, a CEF aventa, preliminarmente, ilegitimidade passiva, bem como impugna a gratuidade de justiça requerida pela parte autora. No mérito, arguiu a inexistência de falha no serviço prestado e que não ficou configurado o dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Afasto à impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça (evento 9), pois o réu não apresentou elemento probatório que ilida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora (evento 1, decipobre7) (§3º, do artigo 99, do CPC).

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva ad causam da CEF, eis que a autora impugna débito realizado em sua conta bancária, administrada pela instituição financeira ré.

Passo ao exame do mérito.

O caso envolve relação de consumo entre a parte autora e a ré, pois, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC/Lei nº 8.078/90), a parte autora utilizou como destinatária final os serviços prestados pelas rés.

Cabe destacar que, de acordo com o sistema legal que disciplina a responsabilidade objetiva em caso de prestação de serviços, o fornecedor somente não será responsabilizado caso demonstre que, tendo prestado o serviço, inexistia o defeito, ou, ainda, caso comprove que o dano adveio de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º do art. 14 do CDC), além das eximentes de caso fortuito e força maior, já consagradas pela doutrina e jurisprudência como causas excludentes daquela responsabilidade.

No caso concreto, a parte autora se insurge em face das transferências eletrônicas realizadas em sua conta bancária mantida junto à CEF no dia 21/06/2024, no valor total de R\$ 21.990,00 (evento 1, comp8). A demandante registrou boletim de ocorrência no dia 23/06/2024 (evento 1, comp13) e apresentou contestação administrativa em 24/06/2024 (evento 1, comp15).

Cumpre registrar que a autora não traz aos autos elemento probatório algum que evidencie que "possuía um limite de transferência diária por via pix de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)", não se desincumbindo do seu ônus probatório quanto ao ponto, na forma do art. 373, I, do CPC.

Na peça de defesa (evento 18), a CEF sustenta a regularidade das movimentações financeiras, vez que realizadas por meio de dispositivo (celular/ tablet) de identificador "GALAXY J8 ", cadastrado pela cliente em 01/06/2024 e ativado pela cliente em terminal de autoatendimento em 03/06/2024:

```

Informações do Cliente
CPF :: 283939707 25
Nome :: SONIA MARIA REIS

Informações do Comp/Disp.
Apelido da Comp/Disp.....: GALAXY J8
Identificador do Comp/Disp. :: FD4D3771DBADD89E
Data/Hora Cadastro .....: 03.06.2024 - 09:58:47
Situação .....: A - ATIVA

01/06/2024 12:09:10 CADASTRAMENTO SMARTPHONE - INCLUI PENDENCIA 18
03/06/2024 09:55:28 EXECUCAO DE LOGIN COM TIPO SIST.OPER.ANDROID P
03/06/2024 09:58:16 VALIDACAO DISP. QRCODE NO ATM - PASSO 1
03/06/2024 09:58:47 ATIVACAO DISP. QRCODE NO ATM - PASSO 2

```

Nesse cenário, após minucioso exame do contexto fático-probatório, extrai-se que a autora foi induzida por terceiro, via ligação telefônica, a autorizar o acesso ao seu dispositivo (celular/tablet) ao argumento de que seria necessário fazer um "procedimento para proteger o cartão e a conta" e, após, houve as transferências para terceiros desconhecidos (evento 1, comp13):

Dinâmica do Fato

Sônia Maria Reis, informo que entre 14h54min do dia 21/06/2024 e 16h37min do dia 21/06/2024 foi vítima de golpe pelo celular, número 55999543521. A vítima informa que houve prejuízo financeiro no valor de R\$ 21.999,00. O depósito / transferência foi realizada para o banco Caixa Econômica Federal, agência 1245 Itacara e conta 1245, em nome de Pay2free sistemas. Em sua autodeclaração, o comunicante informa que: "O golpista ligou para informar que haviam compras efetuadas no cartão e se identificou como funcionário do banco (Caixa Econômica Federal). O golpista ligou para informar que a vítima reconhecia essas compras. Informado que não, então ele a orientou a fazer os procedimentos para cancelar as compras e proteger o dinheiro. Seguindo a orientação do golpista, a vítima acessou o app do banco Itai e retirou tudo, fazendo um pix para ela mesma, enviando para CEF, inclusive o cheque especial que havia disponível. Em seguida a vítima cedeu o link com identificação de CANCELAMENTO e todo o dinheiro sumiu. Em seguida a vítima acessou o banco Bradesco e fez o mesmo procedimento retirando tudo, até o cheque especial e transferiu para a conta da CEF. Novamente clicou no novo link, identificado como CANCELAMENTO e o dinheiro sumiu. Quando a vítima se deu conta, não havia mais nada, apenas dívidas nos bancos através dos cheques especiais. O limite diário de Pix pela CEF é de R\$10.000,00. Foram efetuados 3 (três) pix, um primeiro de R\$9.000,00, um segundo de R\$8.999,00 e um terceiro de R\$4.000,00, totalizando R\$21.999,00.

Conforme se denota, houve fraude perpetrada por terceiros, a qual ocorreu mediante a ação da própria vítima, induzida em erro, e sem participação da instituição bancária.

De fato, não há qualquer prova de que os dados da autora tivessem sido fornecidos pela empresa pública a terceiros. Tampouco percebe-se qualquer falha no sistema de segurança bancário, pois apesar das operações questionadas desbordarem do perfil de utilização da conta bancária da parte autora, as transações ocorreram em razão de a própria correntista fornecer, ainda que despropositadamente, todos os elementos necessários para que outras pessoas realizassem as transferências eletrônicas.

Acresço que, pelas regras da experiência comum, frequentemente se tem noticiado acerca desse tipo de golpe perpetuado por telefone/SMS, além de serem divulgadas medidas de precaução pela mídia em casos como o presente.

Assim, conquanto se reconheça a peculiaridade da situação, ressalvo não ser possível atestar a responsabilidade do banco quando constatada a estrita necessidade do uso de senhas previamente cadastradas, de conhecimento exclusivo do titular da conta e de uso pessoal e intransferível, para a perfectibilização do golpe, ou ainda de acesso à Internet Banking.

De tal maneira, ainda que as instituições bancárias respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ, no presente caso resta caracterizada a "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro", o que exclui o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta que possa ser imputada ao réu.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA E/OU DE TERCEIRO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA FOI INDUZIDA POR TERCEIRO A HABILITAR NOVO DISPOSITIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER GERAL DE CAUTELA. INEXISTÊNCIA DE ERRO, FALHA OU INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Processo n.º 5000657-07.2022.4.02.5103/RJ - 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro - Rel. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE- Data do Julgamento: 06/07/2022) (Grifei)

Noutro prisma, em que pesem as alegações da requerente, observa-se que a instituição financeira procedeu com os trâmites necessários à efetivação do MED (evento 18, anexo7), todavia, em golpes como o relatado, o valor transferido a terceiro é naturalmente dilapidado em um curto espaço de tempo, com intuito de impedir o seu bloqueio e efetivar o proveito econômico fruto da ação criminosa.

Por conseguinte, dada a ausência de lastro probatório suficiente que comprovasse fato constitutivo do seu direito (em respeito ao art. 373, I, CPC), bem como da verossimilhança entre os fatos, as provas produzidas e a realidade social, afasto a inversão do ônus da prova requerida pela autora e entendo que o demandante não logrou êxito em comprovar a falha nos serviços prestados pela ré que pudesse justificar a pretensão indenizatória, seja de ordem moral ou material, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

II- DISPOSITIVO

*Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais**, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.*

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Interposto recurso tempestivo, intime-se a parte contrária simultaneamente da sentença e para apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Recorre a parte autora reiterando as razões da petição inicial, no sentido de que a CEF deve ser responsabilizada pelos danos sofridos em decorrência de falha na prestação dos serviços. Pede a reforma da sentença o julgamento de procedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

A despeito de se tratar de relação jurídica de consumo, o §3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estatuiu que a responsabilidade do fornecedor de serviços - oriunda do conjunto formado por uma ação ilícita, nexo de causalidade e dano - estará eximida se ficar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu, ou que o dano ocorreu em virtude de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sobre o tema, vide o enunciado da Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Esse entendimento se baseou na "Teoria do Risco do Empreendimento", que estabelece a responsabilidade do fornecedor quando o dano causado se relaciona aos riscos que naturalmente decorrem da atividade por ele exercida. O fornecedor, portanto, é responsabilizado independentemente da existência de culpa porque, se por um lado ele recebe os lucros da atividade, por outro deve ser responsável pelos danos dela advindos.

Além disso, tal responsabilização da instituição bancária leva em conta a violação de um dever contratualmente assumido, qual seja, o de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Entretanto, a partir dos elementos constantes dos autos, não há falar em falha na prestação de serviço, especialmente porque, como a própria parte autora admite, foi vítima de golpe aplicado por terceiro desconhecido.

Nesse particular, segue a narrativa da inicial:

"No dia 21/06/2024 (sexta-feira) às 14:54h a Autora recebeu uma ligação de vídeo, por meio do aplicativo WhatsApp (telefone de origem 55 999543521), de uma pessoa que se identificou como funcionário da Caixa Econômica Federal, ora Ré, sendo informada de que teriam sido efetuadas 03 compras de alto valor em seu cartão, estando entre os estabelecimentos onde as compras foram realizadas, a loja Casas Bahia.

Como a Autora informou não reconhecer as transações, o falso funcionário da Ré informou que seria necessário fazer um "procedimento para proteger o cartão e a conta" e assim começou a ditar um passo a passo que a Autora não se lembra exatamente qual foi, mas que afirma ter seguido como nos exatos termos que foi orientada.

Como o falso funcionário possuía todas as informações da Autora, como agência, número da conta, nº das inscrições do RG e do CPF, endereço, e valor depositado em conta a Autora foi levada a acreditar que, de fato, falava com um preposto da Caixa Econômica, já que, como dito, ele possuía informações sensíveis que só teria acesso se, de fato, fosse empregado da Ré."

Ao longo dos fatos, a parte autora comprova uma sucessão de transações financeiras em que foi induzida a erro, na qual a exordial conclui:

"Neste ínterim a Autora, conseguiu ver que não havia qualquer valor em sua conta junto à Ré e pode concluir junto a sua filha e genro que tinha caído em uma fraude que lhe custou todas as suas economias e ainda lhe gerou uma dívida, já que houve o uso do cheque especial e a contratação de empréstimo pessoal junto ao Bradesco.

Pouco mais de 10 min após o narrado, o estelionatário ligou mais uma vez, de igual modo, por meio de chamada de vídeo, com a câmera dele desligada e a da Autora aberta com seu rosto bem enquadrado.

Como a Autora estava nervosa, seu genro pegou o telefone e percebeu que a pessoa do outro lado estava com a câmera desligada, assim, ordenou que ligasse para aparecer e já afirmou que a sogra teria caído em um golpe. Neste momento o genro da Autora começou a ouvir risadas e o estelionatário, fazendo referência à sua calvície disse: "Ah, trouxa, otário, vocês "tão" tudo careca de saber que é golpe". Dado que Autora se sentiu mal e já se aproximavam das 17:00h, sua filha achou melhor não procurar a autoridade policial e tentar acalmar sua mãe."

Considerando esse contexto, entendo que os danos que a parte autora alega ter sofrido decorrem de sua própria negligência.

Primeiro, por ter clicado em um *link* desconhecido e feito transferências de suas contas bancárias da Caixa Econômica Federal, do Itaú e do Bradesco para contas bancárias que não verificou a procedência.

Ainda que se sensibilize esta relatora com a situação fática narrada nos autos, a questão objetiva não se configura como fortuito interno, não havendo responsabilização da CEF pelas movimentações bancárias que têm como raiz a culpa concorrente entre a recorrente e o terceiro fraudador.

Logo, sendo evidentemente descabida a responsabilização da instituição financeira, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença de improcedência do pedido na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça de que é beneficiária (CPC, art. 98, §3º). Referendada a decisão, intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.